

Les accidents de travail

Parce que ça arrive!

Yann Gonçalves



EIIC'S Partners
EQUIPMENT | TRAINING | INFORMATION | CONSULTANCY | SOLUTIONS

Les accidents de travail



Introduction

Les accidents de travail ça n'arrive qu'aux autres



Source : Youtube – INRS

Les accidents du travail, ça n'arrive qu'aux autres

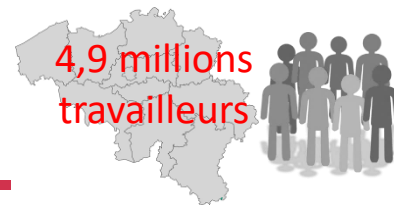
<https://www.youtube.com/watch?v=4bL0nFoAChY>

Les accidents de travail

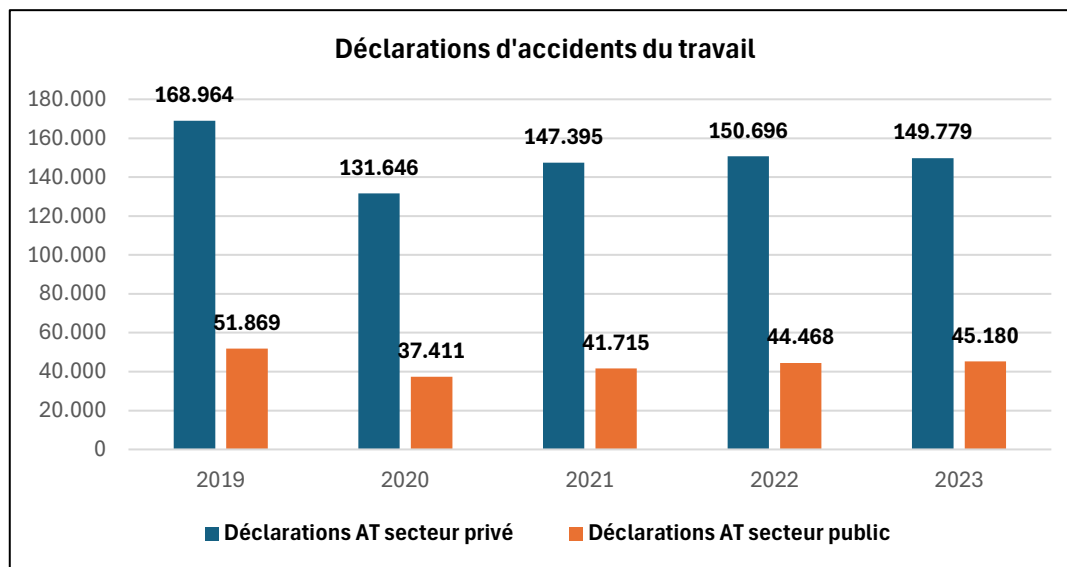
Qu'est-ce que c'est?



Les statistiques



- Suivant les statistiques Fédris (**privé**), en Belgique, en 2023 :
 - on dénombre **194.959 accidents de travail** soit environ **534/ jour soit 23/** heure.
 - on dénombre **24.783 accidents sur le chemin du travail** soit environ **68/ jour soit 3/**heure
 - sur les lieux de travail, on dénombre **79 accidents de travail mortels**



Définitions



› **Suivant la loi du 10 avril 1971 (secteur privé) sur les accidents du travail :**

- Suivant l'art.7, tout accident :
- qui survient à un travailleur ;
- dans le cours et par le fait de l'exécution du contrat de travail ;
- et qui produit une lésion.

› **Suivant l'article 8, est assimilé à un accident du travail lorsque le travailleur :**

- accomplit, même en dehors des heures de travail, une mission en qualité de délégué syndical ou de représentant des travailleurs, avec l'autorisation expresse ou tacite de l'employeur;
- assiste à une réunion du conseil d'entreprise ou du comité PPT;
- assiste, avec l'autorisation expresse ou tacite de l'employeur, à des cours de formation qui ont lieu pendant les heures normales de travail;
- subit un accident sur le chemin du travail.

Assurance accident du travail

- › L'**employeur** est **légalement tenu** de souscrire une **assurance accidents de travail** pour son personnel.
- › Suivant la loi du 10 avril 1971 (**secteur privé**), les **garanties minimales** couvertes par l'**assureur-loi** sont :
 - l'indemnité d'**incapacité** de travail **temporaire**
 - l'indemnité d'**incapacité** de travail **permanente**
 - le **remboursement de frais** médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers
 - en cas de **décès** : paiement d'une rente temporaire ou viagère, remboursement des frais funéraires, remboursement des frais de transport de la dépouille mortelle
- › Le **contrôle** du travail de l'**assureur** est exercé par **FEDRIS** (Agence Fédérale Des Risques Professionnels).

Les différents types d'accidents de travail

› **4 types** d'accidents du travail :

- L'accident bénin
- L'accident de travail
- L'accident chemin du travail
- L'accident de travail grave

Les accidents bénins

› Définition :

→ Suivant **l'A.R. du 19 mars 2014** (Art. 1er) modifiant **l'A.R. du 12 mars 2003**
établissant le mode et le délai de déclaration d'accident du travail

→ « accident n'ayant occasionné ni perte de salaire, ni incapacité de travail pour la victime mais seulement des soins pour lesquels l'intervention d'un médecin n'est pas nécessaire et qui ont été prodigués après l'accident, uniquement sur le lieu d'exécution du contrat de travail. »

Les accidents bénins

› Déclaration ?

La dispense de l'obligation de déclaration vaut uniquement à la condition que l'accident bénin ait été **enregistré** dans le **registre des interventions** dans le cadre des premiers secours (Art. 1.5-6 § 3).

Cet enregistrement doit permettre à la victime d'apporter des éléments qui peuvent **démontrer** la **réalité** de l'accident dans le **cas** d'une **aggravation ultérieure**.

Les accidents de travail

Les conditions

- › L'accident du travail repose sur 5 éléments :

1) un événement soudain

- › Il permet de distinguer l'accident de la maladie professionnelle : l'accident localisé dans le temps.
- › La reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie appartient au médecin examinateur de l'Agence Fédérale des Risques Professionnels (FEDRIS) alors que la reconnaissance d'un accident en tant qu'accident de travail appartient, quant à lui, au médecin de l'assurance-loi de l'employeur.

Les accidents de travail

Les conditions

- › L'accident du travail repose sur 5 éléments :

2) une ou plusieurs causes extérieures (à l'organisme de la victime)

NOK : Un travailleur se déplace dans le couloir et suite à une **faiblesse** se tord le pied.

OK : Un travailleur se déplace dans le couloir et se tord le pied à cause d'un **trou**.

NOK : Un travailleur est **assis** à son poste de travail et est pris d'un malaise cardiaque.

OK : Un travailleur se **fait surprendre** ou suite à une **dispute**, est pris d'un malaise cardiaque.

Les accidents de travail

Les conditions

- › L'accident du travail repose sur 5 éléments :

3) l'existence d'une lésion

Les lésions ne doivent **pas nécessairement** occasionner une **inaptitude** au travail, il peut s'agir de **coûts médicaux**.

On parlera d'une **perte** d'intégrité **physique** ou **psychique**.

Point particulier : un accident causant un **dommage** à des **prothèses** ou des **appareils orthopédiques** est également considéré comme un **accident du travail** sans qu'il doive être question de lésion.

Le **dommage moral** n'est pas pris en considération (exemple : le travailleur est triste de ne pas pouvoir partir à un voyage à cause de l'AT).

Les accidents de travail

Les conditions

- › L'accident du travail repose sur 5 éléments :

4) un **lien** de cause à effet entre l'**accident** et la **lésion**

Les accidents de travail

Les conditions

- › L'accident du travail repose sur 5 éléments :

5) l'accident doit avoir eu lieu pendant et par l'exécution du contrat de travail

Pendant l'exécution du contrat de travail

- = sous l'autorité de l'employeur
- = activités professionnelles
- ≠ activités de la vie privée

Par le fait de l'exécution du contrat de travail

- = l'activité doit être liée au contrat de travail

Les accidents de travail

Les conditions

L'accident du travail repose sur 5 éléments :

- un **événement soudain**
- une ou plusieurs **causes extérieures**
- l'existence d'une **lésion**
- un **lien** de cause à effet entre l'**accident** et la **lésion**
- l'accident doit avoir eu lieu **pendant et par l'exécution du contrat de travail**

La loi s'applique **même** en cas de **faute grave** du travailleur **sauf** pour les **accidents** provoqués **intentionnellement** par le travailleur

Mais cela n'empêche pas l'**application** des **aspects pénaux** et **non-respect** du **contrat de travail**.

Accidents de travail

› Les preuves

→ A justifier par la victime ou ses ayants droit:

- › un événement soudain : le fait accidentel
- › l'existence d'une lésion : certificat de 1er constat rempli par le médecin
- › pendant le contrat de travail : temps de travail

› Les présomptions légales

- le lien de causalité entre l'accident et la lésion
- par l'exécution du contrat de travail

Accidents de travail



› Accident $\geq$ 4 jours ITT (Art. I.6-12) :

- le **SIPP** ou **SEPP** établit la **fiche accident de travail**;
- le **formulaire de déclaration d'un accident** du travail **peut remplacer** la **fiche d'accident du travail**, à condition que les données nécessaires à l'établissement de la fiche soient complétées sur le formulaire de déclaration;
- si le **SIPP** n'est **pas chargé** de la **surveillance médicale** de ses travailleurs, l'employeur envoie une **copie** de la **fiche AT** à la surveillance médicale du **SEPP**;
- conservation par l'employeur pendant **au moins 10 ans**;
- Les **fiches AT** sont **tenus à la disposition** des fonctionnaires chargés de la **surveillance du bien-être au travail**.

Qui établit la fiche AT ?
SIPP

Entreprises A,B et C+
ayant CP niveau 1 ou 2

SEPP

Entreprises C- et D
ayant CP niveau 3

Le chemin de travail

- › **Trajet normal** = lieu de résidence au lieu d'exécution du contrat.
- › **Les cours et Tribunaux considèrent que les détours et interruptions :**
 - **insignifiants sont toujours couverts.**
 - › Exemple : traverser la rue.
 - **peu importants doivent être justifiés par une cause légitime**
 - › Exemple : arrêt de durée raisonnable pour se rafraîchir après une journée de travail.
 - **importants ne peuvent être justifiés que par la force majeure**
 - › On parle d'un événement que la volonté humaine n'a pu ni prévoir ni conjurer.
 - **nécessaire et raisonnablement justifiable :**
 - › pour conduire ou reprendre les enfants à l'école ou à la garderie
 - › pour le covoiturage

Accident de travail grave

› Définition

→ Suivant **l'art. I.6-2**, est considéré comme un accident de travail grave (au sens de **l'art. 94bis**, 1° de la loi du BET) :

› Un accident de travail grave est :

→ un accident du travail ayant entraîné **la mort** (accident « très » grave)

OU

→ un accident du travail dont la survenance a un **rapport direct** avec :

› soit une déviation reprise en annexe I.6-1

Accident de travail grave

Déviation (annexe I.6-1) :

- problème électrique, explosion, feu
- débordement, renversement, fuite, écoulement, vaporisation, dégagement
- rupture, bris, éclatement, glissade, chute, effondrement de l'agent matériel
- perte de contrôle de machine, moyen de transport/équipement de manutention, outil à main, objet
- chute de hauteur de personnes
- être attrapé ou entraîné par un objet ou par son élan

Les **codes** sont conformes au **système européen** d'enregistrement des causes et des circonstances des **accidents du travail en Europe**, dans le cadre du **projet ESAW** – European **S**tatistics on **A**ccidents at **W**ork.

Accident de travail grave

› Définition

→ Suivant l'**art. I.6-2**, est considéré comme un accident de travail grave (au sens de l'**art. 94bis**, 1° de la loi du BET) :

Un **accident de travail grave** est :

› un accident du travail ayant entraîné **la mort** (accident « très » grave)

OU

› un accident du travail dont la survenance a **un rapport direct** avec :

→ soit une déviation reprise en annexe I.6-1

→ soit un agent matériel figurant sur l'annexe I.6-2

Accident de travail grave

Agent matériel (annexe I.6-2) :

- échafaudages ou constructions en hauteur
- fouilles, tranchées, puits, souterrains, galeries ou milieux sous-marins
- installations
- machines ou appareils
- dispositifs de convoyage, de transport et de stockage
- véhicules terrestres
- substances chimiques, explosives, radioactives, biologiques
- dispositifs et équipements de sécurité
- armes
- animaux, micro-organismes, virus

Les **codes** sont conformes au **système européen** d'enregistrement des causes et des circonstances des **accidents du travail en Europe**, dans le cadre du **projet ESAW – European Statistics on Accidents at Work**.

Accident de travail grave

› Définition

→ Suivant l'**art. I.6-2**, est considéré comme un accident de travail grave (au sens de l'**art. 94bis**, 1° de la loi du BET) :

› Un accident de travail grave est :

→ un accident du travail ayant entraîné **la mort** (accident « très » grave)

OU

→ un accident du travail dont la survenance a **un rapport direct** avec :

- › soit une déviation reprise en annexe I.6-1
- › soit un agent matériel figurant sur l'annexe I.6-2

ET qui a **donné lieu à** :

- › soit une lésion permanente (accident « très » grave)
- › soit une lésion temporaire dont la nature est en annexe I.6-3

› Lésion (annexe I.6-3) :

→ Lésion permanente

→ plaies avec pertes de substance

→ fractures osseuses

→ amputations traumatiques

→ amputations

→ commotions et traumatismes internes (survie en cause sans traitement)

→ effets nocifs de l'électricité (plusieurs jours)

→ brûlures ou gelures (plusieurs jours)

→ empoisonnements aigus □ ex : manifestation subite après ingestion

→ asphyxies et noyades

→ radiations (plusieurs jours)

Substance (biologie) = composition de cellules semblablement différenciées, c'est-à-dire ayant une fonction similaire ou comparable, reliées par des contacts intercellulaires et une matrice extracellulaire. Le **monde médical** considère le **sang** comme une **substance**. Pour les **AT**, une coupure avec perte de **sang n'est pas retenue** comme ATG.

Par contre, une écorchure où la première couche de « peau » a été éraflée pourrait être considérée comme un accident du travail grave.

Une partie du corps est arrachée pendant l'accident et la **technologie médicale** permet actuellement de **replacer cette partie du corps**, ce qui peut atténuer sensiblement le dommage.

Accident de travail grave

› Définition

→ Suivant l'**art. I.6-2**, est considéré comme un accident de travail grave
(au sens de l'**art. 94bis**, 1° de la loi du BET) :

Un accident de travail grave est :

→ un accident du travail ayant entraîné la **mort** (accident « très » grave)

OU

→ un accident du travail dont la survenance a un **rapport direct** avec :

- › soit une **dévi**ation reprise en annexe I.6-1
- › soit un **agent matériel** figurant sur l'annexe I.6-2

ET qui a donné lieu à :

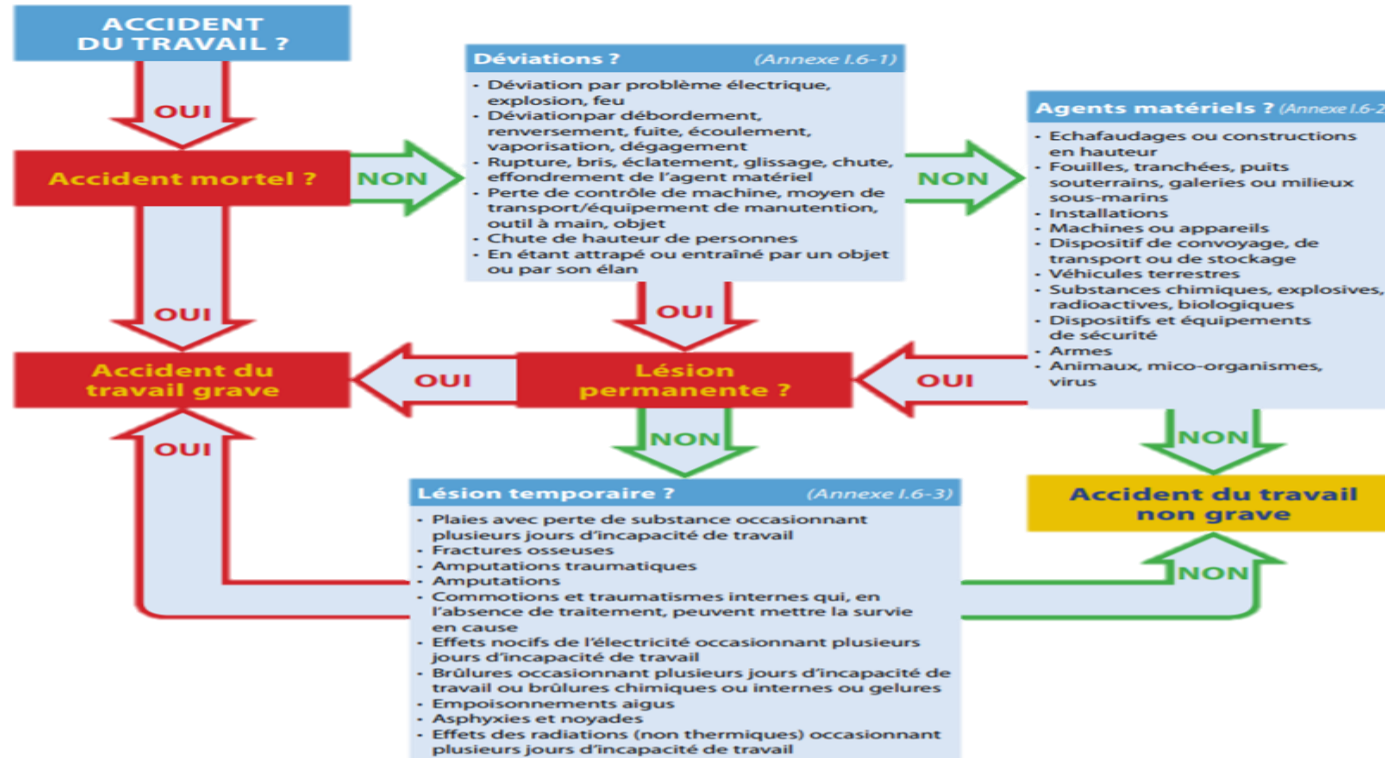
- › soit une **lésion permanente** (accident « très » grave)
- › soit une **lésion temporaire** dont la nature est en annexe I.6-3

Dispositions particulières

➤ **Déclaration immédiate**
aux fonctionnaires chargés
de la surveillance lors d'un
accident grave ayant
entraîné la **mort** ou des
lésions permanentes.

➤ Pour tous les ATG
Un rapport circonstancié doit
être effectué dans les **10 jours**
calendriers.

Logigramme accident de travail grave



Le rapport circonstancié

› Analyse et rapport

- L'employeur informe le **service de prévention compétent** de la survenance de l'AT grave et veille à ce que ce service en fasse l'**examen immédiat** et lui communique un rapport circonstancié (art. 94ter loi BE).
- L'employeur doit collaborer avec les **services de prévention** et impliquer le **Comité**.

› Service de prévention compétent ?

- **SIPP** pour les entreprises **A et B** ainsi que les **C+** disposant d'un CP de niveau I ou II.
- **SEPP** pour les **C-** et les **D**, mais aussi pour les entreprises A, B et C qui lui auraient attribué cette mission.

Que contient-il?

- Identification des victimes & employeurs;
- Description détaillée du lieu de l'accident;
- Description détaillée des circonstances de l'accident;
- Causes primaires, secondaires et tertiaires;
- Les éventuelles autres causes occasionnées par le travail : stress, burn-out, conflit, violence, harcèlement,...;
- Les recommandations pour éviter la répétition de l'AT;
- L'identification du ou des employeur(s);
- L'identification des personnes ayant rédigé le rapport;
- L'identification des personnes ayant reçu copie du rapport.

Que contient-il?

› Contenu du rapport, causes de l'accident :

→ **causes primaires** = faits matériels qui ont rendu l'accident possible.

Exemples : EPI manquant, protection machine manquante,...

→ **causes secondaires** = cause organisationnelle en raison desquelles les causes primaires sont apparues.

Exemples : évaluation des risques non effectuée, instruction manquante,...

→ **causes tertiaires** = causes matérielles ou organisationnelle qui se situent chez des tiers.

Exemples : défaut de fabrication, avis incorrect du SEPP,...

Que contient-il?

- › Contenu du rapport, éléments apportés par l'employeur :
 - Les **mesures de prévention** qui seront prises pour prévenir la répétition de l'accident;
 - Le **plan d'action** reprenant les délais dans lesquels ces mesures seront mises en place;
 - L'**avis des Comités** sur les causes de l'AT et les **mesures proposées**.

- › Transmission du rapport
 - Papier ou **moyen technologique approprié**;
 - **Signé** de la main de l'**employeur**;
 - Envoi dans les **10 jours calendriers**;
 - Si **impossibilités** pour des raisons matérielles → obligation d'envoyer dans le même délai un **rapport provisoire**.

Le rapport circonstancié « provisoire »

› Contenu du rapport provisoire :

- **Identification** des victimes & employeurs;
- **Description détaillée** du lieu de l'accident;
- 1^{ères} descriptions des **circonstances de l'accident**;
- **Causes primaires** constatées;
- Relevé détaillé des **examens** qui **doivent** encore **être réalisés**;
- **Conclusions** de la délégation du **Comité** qui s'est rendue sur place;
- **Avis** des comités respectifs éventuellement **déjà établis** dans les PV.

Notification

› Type d'accident

Suivant l'A.R. du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles (art. 54), chaque **accident grave** sur un chantier temporaire ou mobile, survenu à un **entrepreneur** qui y exerce lui-même une **activité professionnelle**.

› Qui notifier ?

Notification au **SPF ETCS** par le **maître d'œuvre** chargé de l'**exécution**.

› Quand ?

Notification dans les **15 jours calendriers** suivant le jour de l'accident

› Quel formulaire ?

Contenu minimal de la notification (pas de formulaire spécifique) :

- › le **nom**, le **prénom** et l'**adresse** de la victime;
- › la **date** de l'accident;
- › l'**adresse du chantier** temporaire ou mobile où l'accident est survenu;
- › une brève **description** des **lésions** encourues;
- › une brève **description** de la manière dont l'**accident** s'est produit;
- › la **durée** présumée de l'**incapacité de travail**.

Notification

› Type d'accident

Suivant le RGIE (section 9.1.1), tout **accident** qui affecte des personnes et est **dû, directement ou indirectement**, à la présence d'**installations électriques** servant :

- à la production de l'énergie électrique,
- à la transformation de l'énergie électrique,
- au transport de l'énergie électrique,
- à la distribution de l'énergie électrique,
- à l'utilisation de l'énergie électrique.

› Qui notifier ?

Notification à la Direction générale de l'Énergie du **SPF Économie** par le **propriétaire, du gestionnaire ou exploitant**.

› Quand ?

Notification **immédiate**.

› Quel formulaire ?

Formulaire en ligne : <https://arei.economie.fgov.be/arei-webform-fe/forms/accident>

Notifications

› Type d'accident

Suivant l'A.R. du 9 mars 2003 relatif à la sécurité des ascenseurs, tout **incident grave** et de tout **accident grave** survenu à un **utilisateur** lors de l'**utilisation** d'un **ascenseur**.

› Qui notifier ?

Notification au Guichet central pour les produits du **SPF Économie** par le **gestionnaire**.

› Quand ?

Notification **immédiate**.

› Quel formulaire ?

Formulaire à télécharger :

<https://economie.fgov.be/fr/themes/qualite-securite/securite-des-produits-et/reglementations-specifiques/ascenseurs-et-installations/ascenseurs/modernisation-des-ascenseurs>

ou

Contact par email : belspoc@economie.fgov.be

Notifications

› Type d'accident

Suivant l'Accord de coopération du 16 février 2016 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (Seveso III), **accident majeur** ou **événement non maîtrisé** dont on peut raisonnablement attendre, en raison de sa nature, qu'il conduise à un accident majeur.

› Qui notifier ?

Notification du **centre 112** et du **Centre gouvernemental de Coordination et de Crise** par l'**exploitant**.

› Quand ?

Notification **immédiate**.

› Quel formulaire ?

Dès que possible après un accident majeur, l'exploitant communique les informations suivantes au Centre gouvernemental de Coordination et de Crise et aux services d'inspection compétents :

- › les circonstances de l'accident;
- › les substances dangereuses en cause;
- › les données disponibles pour évaluer les effets de l'accident sur la santé humaine, l'environnement et les biens;
- › les mesures d'urgence prises.

Exemple pour site SEVESO

EXERCICES NOTIFICATION N° D'INCIDENT SUR SITE SEVESO LE/...../20..... àh..... EXERCICE

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SEVESO SEUIL HAUT	LOCALISATION DU SITE SEVESO	PERSONNE DE CONTACT SUR SITE POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUR L'INCIDENT
Nom :	Adresse :	Nom-Prénom :
N° DCRC :	GPS (décimal):	N° de téléphone :

TYPOLOGIE DE L'INCIDENT
☐ Incendie ☐ Explosion ☐ Libération de substance(s) dangereuse(s) Autre :

POINT D'ACCUEIL DES SECOURS
☐ Entrée A : ☐ Entrée B : ☐ Entrée C : ☐ Entrée D : ☐ Entrée E :

INFORMATIONS SUR LES VICTIMES	
Nbre de pers. sur site Nbre de blessés Pathologie des blessés	☐ Brûlure ☐ Intoxication ☐ Traumatisme physique

Direction et sens du VENT
Flèche venant DU / allant VERS



Pluie : OUI - NON

Aggravation potentielle : OUI - NON

TYPE D'INSTALLATION CONCERNÉE

☐ Bâtiment admin. ☐ Conduite	☐ Installation de (dé)chargement ☐ Unité de stockage	☐ Unité de production ☐ Structure temporaire
---	---	---

LOCALISATION SELON SECTEUR AU PLAN CARROYER
OU SCHEMA DU SITE :

GRAVITE ESTIMEE DE L'INCIDENT

Niveau 0	☐ Evénement inhabituel sans perte de contrôle des Equipiers de Première Intervention
Niveau 1	☐ Incident sur site avec besoin d'un appui externe pour maîtriser l'incident
Niveau 2	☐ Incident avec extension des effets hors site possible
Niveau 3	☐ Incident avec extension des effets hors site confirmée

SUBSTANCE(S) EN CAUSE ou CLASSE DE DANGER	N° ONU	N° CAS	Code de danger

CONTENANT	Contenant initial :	Contenant endommagé :
	☐ Sous pression // ☐ Atmosphérique ☐ Haute // ☐ Basse ☐ Solide // ☐ Liquide // ☐ Gazeux // ☐ Biphase	☐ Conduite // ☐ Réservoir Quantité : ☐ O fût (≤ 200L) // ☐ O IBC (1m³) // ☐ O Camion (30m³) // ☐ O Wagon (60m³) // ☐ O > 60m³

CARACTERISTIQUES DE LA FUITE

Inflammation de la fuite : OUI - NON

Type de fuite :	Epanchement :	Etendue de la flaque :
☐ Rupture (brèche > à 10% diam) ☐ Fuite (brèche < à 10% diam) ☐ Ne sait pas	☐ Stoppé ☐ Fuite continue interrompible ☐ Fuite continue non-interruptible ☐ Ne sait pas	☐ O < 10 m² (2m de rayon) ☐ 10 < O < 100 m² (5m de rayon) ☐ 100 < O < 500 m² (12m de rayon) ☐ O plus de 500m²

Circulaire Seveso Hainaut 1.1 - Annexe 2 - version janvier 2022

Notifications

› Type d'accident

Suivant l'A.R du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants (art.67), chaque fois que survient un **événement** de nature à **compromettre la sécurité ou la santé**.

› Qui notifier ?

Notification au **SPF ETCS**, à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire (**AFCN**) et au **médecin du travail** par le **chef du service de contrôle physique**.

› Quand ?

Notification **le plus rapidement possible**.

› Quel formulaire ?

Formulaire spécifique :

<https://afcn.be/fr/professionnels/activites-industrielles/classe-ii-et-iii/declaration-dincidents/declaration-dun>

Notifications

› Type d'accident

Suivant l'Art. VII.1-76, tout **accident** ou **incident** ayant pu provoquer la dissémination d'un **agent biologique** et susceptible de **provoquer** chez l'**homme une infection** ou une **maladie grave**.

› Qui notifier ?

Notification au **SPF ETCS** par l'**employeur**.

› Quand ?

Notification **immédiate**.

› Quel formulaire ?

Aucun formulaire spécifique.

Notifications

› Type d'accident

Suivant l'A.R. du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinement, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs (art. 286), en cas d'**accident** impliquant des **produits explosifs**.

› Qui notifier ?

Notification à la **police locale** et au **procureur du Roi** par les **exploitants, entrepreneurs** ou **propriétaires**.

› Quand ?

Notification **immédiate**.

› Quel formulaire ?

Aucun formulaire spécifique.

Délai de déclaration

› La victime

La victime doit déclarer tout accident **le plus rapidement possible** à son employeur **même** si celui-ci accident n'a **pas** de **conséquence immédiate**.

Si l'employeur refuse de déclarer l'accident, la victime devra contacter au plus vite son syndicat ou le service contrôle de FEDRIS.

Délai de déclaration

› L'employeur !

L'employeur de la victime **doit déclarer** l'accident à son **assureur-loi**.

La **déclaration** doit être établie en utilisant un **formulaire type** fourni par l'**assureur-loi** (point d'attention : le certificat de premier constat).

Si l'**employeur omet** de respecter cette **obligation de déclaration**, une **sanction pénale** est prévue.

Même les **cas douteux** doivent être **déclarés** ! Ce n'est pas à l'employeur de vérifier le caractère légal de la notion d'accident du travail.

récapitulatif

	Accident bénin	AT ou CT	AT avec IT > 4 j	AT grave	AT très grave
Déclaration à l'assurance 8 jours calendrier à pd du lendemain		X	X	X	X
Fiche accident ou copie déclaration accident au SEPP (surveillance médicale)			X	X	X
Rapport circonstancié ou provisoire au CBE 10 jours calendrier après l'AT				X	X
Notification immédiate au CBE					X
Examen par LH + propositions		X	X	X	X
Enquête CP SIPP ou SEPP + propositions		X	X	X	X
Délégation du CPPT				X	X
Avis du CPPT		X	X	X	X
Rapport mensuel SIPP		X	X	X	X
Rapport annuel SIPP	X	X	X	X	X

Tf ?
Tg ?
Tgg ?



Les accidents de travail

Les indicateurs sécurité

-
- › La législation oblige de tenir à disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance les statistiques d'accident.
 - › Ces chiffres vous permettront d'avoir un aperçu de l'efficacité des mesures de prévention.
 - › Les statistiques d'accidents sont intégrés dans le rapport annuel du SIPP.
 - › Les statistiques permettent de faire des comparaisons des accidents en fonction du secteur d'activité (code NACE).

Nace search : <https://kbopub.economie.fgov.be/nacesearch/tab/index?lang=fr&levels=17&maxsel=1000&sa=true>

FEDRIS :

Privé : <https://fedris.be/fr/professionnel/accidents-du-travail-secteur-prive/statistiques/rapport-annuel-statistique>

Public : <https://fedris.be/fr/professionnel/secteur-public/statistiques>

Le taux de fréquence

- › Suivant l'annexe II.1-3 du Code

Le taux de fréquence (Tf) sert à mesurer le nombre d'accidents et se traduit par la formule :

$$T_f = \frac{\text{Nombre d'accidents} \times 1.000.000}{\text{Nombre d'heures d'exposition aux risques}}$$

- › La multiplication par 1.000.000 permet d'avoir des chiffres exploitables.
 - Un accident ne doit être comptabilisé qu'une seule fois, par exemple :
 - un accident ayant donné lieu à une incapacité temporaire totale, puis à une incapacité permanente partielle, est pris en compte sous la rubrique "incapacité permanente";
 - un accident entraînant une issue fatale après plusieurs jours sera repris uniquement sous la rubrique "accidents mortels".

Le taux de gravité

Suivant l'annexe II.1-3 du Code

- › Le taux de gravité réel (T_{gr}) sert à **mesurer l'absence au travail** occasionnée par les accidents de travail:

$$T_{gr} = \frac{\text{Nb journées calendrier réellement perdues} \times 1.000}{\text{Nombre d'heures d'exposition aux risques}}$$

- › Dans le cas d'un **accident mortel**, 3 cas sont possibles :
 - Décès sur le **lieu de travail** : 0 jours perdus
 - Décès le **même jour** que le jour de l'accident : 0 jours perdus
 - Décès **plusieurs jours** après l'accident : calcul des jours calendrier écoulés entre l'accident et le décès (le jour de l'accident ne compte pas).

Le taux de gravité global

Suivant l'annexe II.1-3 du Code

- › Le taux de gravité global (T_{gg}) sert à **mesurer l'absence au travail** occasionnée par les accidents ainsi que les **incapacités permanentes** :

$$T_{gg} = \frac{(\text{nb journées calendrier réellement perdues} + \text{nb de journées d'incapacité forfaitaires}) \times 1000}{\text{Nombre d'heures d'exposition aux risques}}$$

- › L'incapacité permanente (partielle ou totale) se traduit par nombre de journée d'incapacité forfaitaires. Généralement, les incapacités permanentes partielles sont exprimées en pourcentage par rapport à incapacité permanente totale (Annexe II.1-4).
- › Exemple :
 - **Accident mortel** : IP = 100% = 7.500 jours
 - **15% Incapacité** : IP = 7500 x 15% = 1.125 jours

Exercices

› Calculs

Le nombre d'heures d'exposition aux risques pour la société pour l'année :

109.200 heures

Récapitulatif des accidents recensés :

Prénom	Type accident	Incapacité Temporaire (IT)	Incapacité Permanente (IP)
Ginette	AT	0	0
Marcel	CT	5	0
Pierre	AT	15	10%
Paul	AT	2	0
Jacques	AT	1	0

Tf ? 27,47

Tg ? 0,16

Tgg ? 7,03



Dans l'air du temps

Télétravail et accident de travail

Le télétravail c'est quoi?

Pandémie COVID-19 = généralisation du « télétravail »

Il a été rendu obligatoire et il a été question d'une « révolution du lieu de travail »

Travail à domicile apprécié avec ses avantages et ses inconvénients.

En vrac:

Avantages	Inconvénients
Réduction du stress par la suppression du chemin domicile – entreprise Meilleure répartition vie privé / vie professionnelle Gain de productivité Responsabilité et autonomie Augmentation du bien-être au travail	Un sentiment de solitude et isolement Déconnexion difficile Manque de vue sur les aspects ergonomiques Limites pouvant être floues entre vie professionnelle et personnelle

Télétravail et accident de travail

La loi décrit un accident du travail comme « tout accident survenant à un travailleur pendant l'exécution de son contrat de travail et entraînant une lésion ». L'accident doit également être lié aux risques professionnels du travail ou de l'environnement de travail.

>> Pas de mention **de lieu!**

Chemin de travail? Dans l'entreprise? À la maison?



Télétravail et accident de travail

L'important est de limiter le travail dans le temps et dans l'espace

1. Le temps:

1. définition dans un contrat des moments où le télétravailleur travaillera
2. Pas de mention = les heures traditionnelles du travailleur en entreprise.

2. L'espace:

1. Préférable de définir le ou les endroit(s) où le télétravail à lieu
 1. Pratiquement, si le travailleur est victime d'un accident dans l'un de ces lieux, il s'agira d'un accident du travail et aucune autre preuve ne sera nécessaire pour l'assurance.
2. Pour d'autres lieux, c'est au télétravailleur de prouver qu'il s'agit d'un accident du travail.

Télétravail et chemin de travail???

Un accident survenu pendant le trajet entre le domicile et le lieu de travail est un accident du travail.

Dans le cadre du travail à domicile, on considère comme faisant partie du chemin du travail les déplacements entre le lieu de travail à domicile et :

- la crèche/l'école des enfants ;
- l'endroit où le travailleur achète ou mange ses repas.

En résumé:

L'accident se produit...	AT or not AT?
Sur le lieu de travail à domicile et pendant les heures stipulées dans le contrat de travail à domicile.	Oui, mais en tant qu'employeur, vous pouvez apporter la preuve du contraire.
Sur le lieu de travail à domicile et à un moment où le télétravailleur travaille normalement lorsqu'il se trouve dans les locaux de l'entreprise.	
A un endroit autre que celui spécifié dans le contrat de travail à domicile.	Non, mais le travailleur peut apporter la preuve que l'accident est survenu pendant l'exécution du contrat de travail.
En dehors des heures de travail prévues dans le contrat de travail à domicile.	
en dehors des heures de travail applicables dans votre organisation.	

Pour débiter

Les 5 why's

Une première méthode d'analyse

Les 5 why's,

La méthode des 5 pourquoi (5P), ou 5 Why, est un outil de résolution de problème qui permet d'identifier la cause racine d'une problématique en se posant 5 fois la question pourquoi.

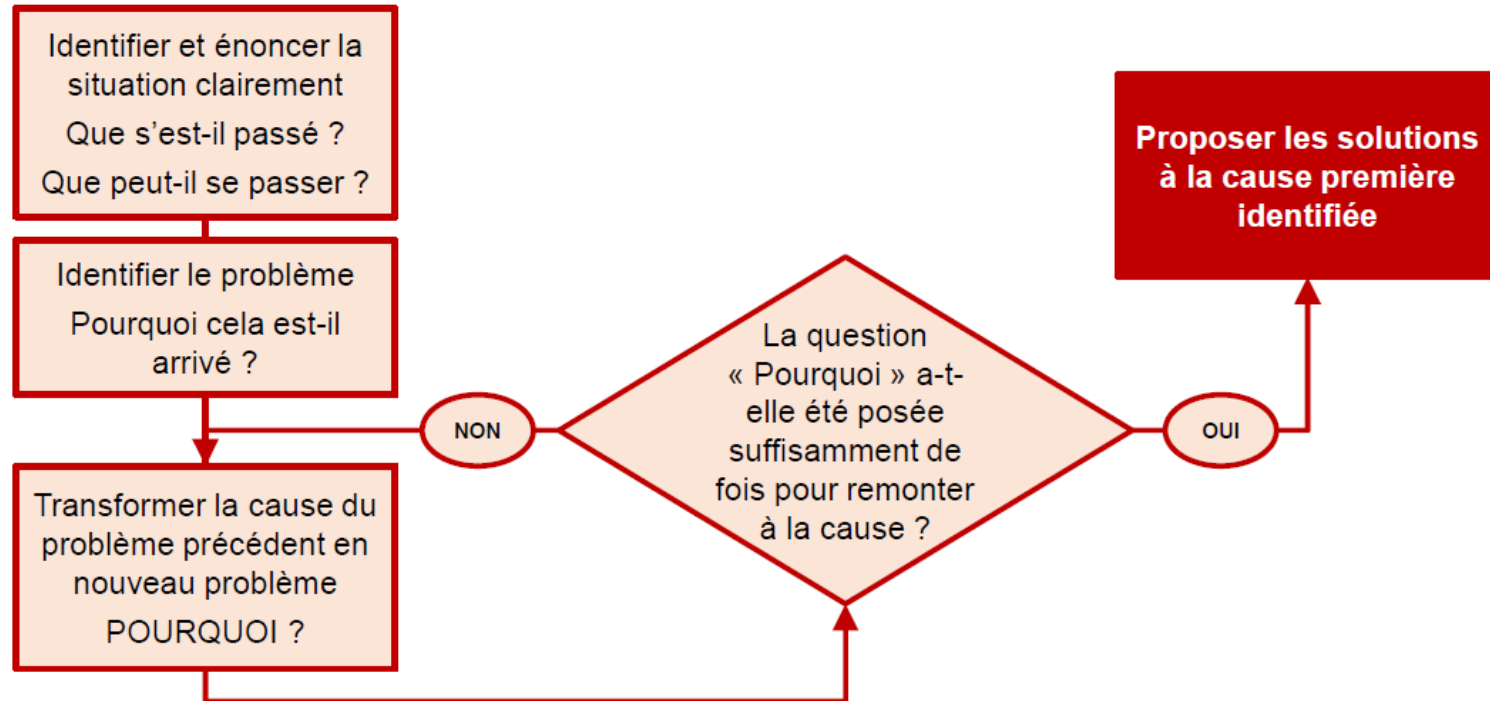
Elle est facilement adaptable à un accident de travail.

De plus, il s'agit d'une réflexion préliminaire menant à la méthode de **« l'arbre des causes »**

Méthode simple à utiliser et efficace (elle permet de simplifier la compréhension d'un problème complexe.



Développement de la méthode

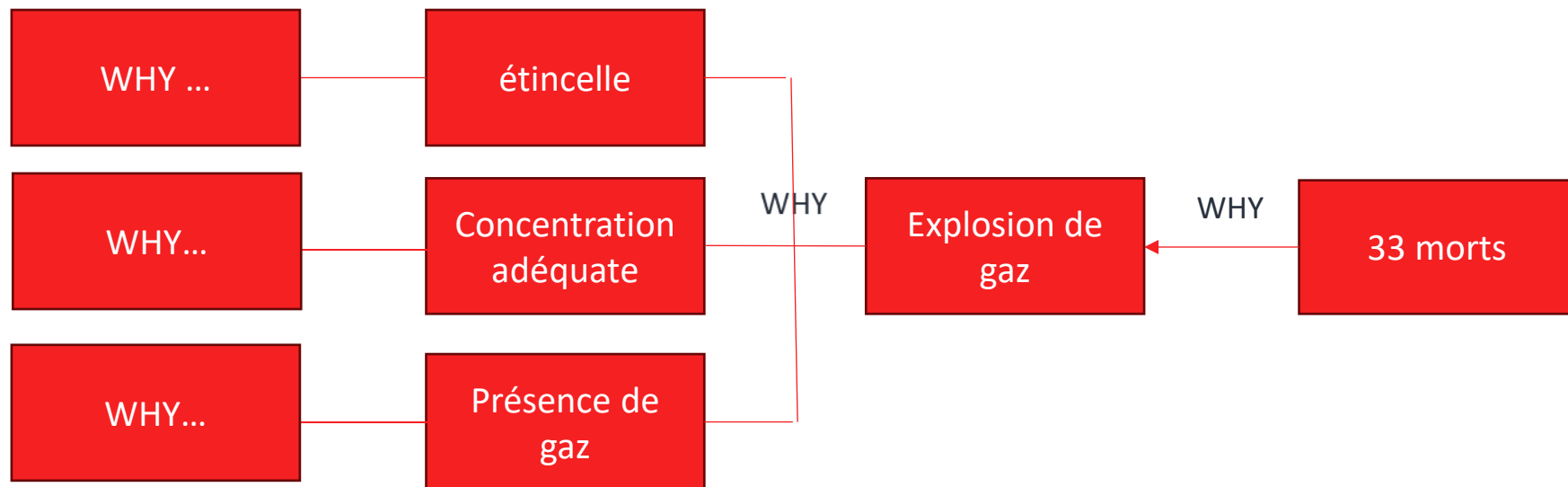


Limites de la méthode

- › Déployer la méthode avec **des personnes non concernées** par le problème.
- › **Interpréter les événements** et ne pas être factuel.
- › **Déduire** des éléments ou inventer un pourquoi qui « nous arrange »
- › Se cantonner à ce que l'on peut contrôler ou **travestir la réalité** pour que les événements correspondent à une attente...
- › **Les causes multiples** sont parfois difficilement analysables. (tendance à confondre les causes et à sauter les étapes).
- › **Ne se cantonner à une seule cause!** Un accident est une succession d'événements... les 5 why's sont un **point de départ** à une analyse plus approfondies.

Exemple: une explosion de gaz...

Exemple: explosion de gaz dans un sous-sol



Début de la démarche pour isoler les « chemins » à emprunter.

Les 5 why's: exemple

Why	explications
WHY 1	Mise en fonctionnement du thermostat
WHY2	Essais à la suite de réparation de thermostat
WHY 3	Réparation de thermostat
WHY 4	Thermostat en panne
Why 5	Alimentation défectueuse du thermostat

Point de départ

étincelle

CQQCOQP

LETTRE	QUESTION	SOUS QUESTIONS	EXEMPLE
C	Comment?	De quelle façon, dans quelles conditions, par quel procédé...	Procédure, technique, action, moyens matériels...
Q	Qui?	De qui, Avec qui, Pour qui...	Responsable, acteur, sujet, cible...
Q	Quoi?	Quoi, Avec quoi, en relation avec quoi ...	Outil, objet, résultat, objectif...
C	Combien?	Dans quelle mesure, valeurs en cause, à quelle dose...	Quantités, budget...
O	Où?	Où , par où , vers où ...	Lieu, service...
Q	Quand?	A partir de quand, jusqu'à quand...	Dates, périodicité, durée...
P	Pourquoi?	Cause, motif, finalité	Justification, raison d'être

CQQCOQP

Ce n'est pas une analyse de risques!

Il s'agit d'un moyen de définir un contexte.

Cela permet de commencer à isoler des informations importantes.

Exemple de notre explosion de gaz:

C	Q	Q	C	O	Q	P
Fuite de gaz sur conduite perçée	immeuble Humberto Vidal	Explosion de propane	33 morts, 69 blessés	San Juan Puerto Rico	21 novembre 1996	Accumulation de propane dans un sol + travaux de maintenance sur climatiseur (provoque étincelle)

